

## Combattre la discrimination dans l'enseignement

Dixième consultation des États membres sur l'application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960)

### PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT (1960)

Approuvés par le Conseil exécutif de l'UNESCO à sa 207<sup>e</sup> session en octobre 2019

#### 1. Introduction

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Convention ») et la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Recommandation »), adoptées par la Conférence générale de l'UNESCO en 1960, répondent au mandat dont l'Organisation a été investie dans son Acte constitutif, à savoir « *réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe, ni d'aucune condition économique ou sociale* ». La Convention est le premier instrument international juridiquement contraignant garantissant le **droit à l'éducation** et le seul qui lui soit exclusivement consacré.

Le droit à l'éducation est aujourd'hui l'un des principes fondamentaux sur lesquels reposent l'agenda Éducation 2030 et l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4) adoptés par la communauté internationale. Fondé sur les droits, l'ODD 4 a pour objet d'assurer la pleine jouissance du droit à l'éducation, fondement du développement durable. Il englobe dans son champ les multiples dimensions du droit à l'éducation.

La Convention a été reconnue comme étant l'une des **pierres angulaires de l'agenda Éducation 2030**. Elle constitue en outre un puissant outil pour faire avancer la réalisation de l'ODD 4 par une articulation efficace entre action normative et action opérationnelle.

Les présents Principes directeurs ont pour objet d'aider les États membres dans l'établissement de leurs rapports sur l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le cadre de la dixième consultation.

#### 2. Obligations en matière de présentation de rapports

La nature juridique des obligations découlant de la Convention diffère à plusieurs égards de celle des obligations qu'impose la Recommandation. La Convention a force obligatoire et les États qui y sont parties sont tenus d'en incorporer les dispositions dans la constitution nationale ou le droit interne. La Recommandation, de nature non contraignante, a une force politique et morale. Son adoption visait à prendre en compte les difficultés que certains États pourraient rencontrer, du fait en particulier de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention.

Compte tenu des différences de formulation et de portée juridique dues à la nature même de ces deux instruments, la teneur de la Recommandation et celle de la Convention sont identiques. Les États membres doivent donner effet à l'un ou l'autre de ces instruments dans leur législation nationale et dans leurs politiques de l'éducation.

Par-dessus tout, les dispositions relatives à l'obligation de soumettre des rapports de l'article VII de la Convention et de l'article correspondant de la Recommandation sont les mêmes. L'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO dispose que « *Chaque État membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, les règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de*

*la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, paragraphe 4 ».* Par conséquent, même si un État n'est pas partie à la Convention, il doit soumettre un rapport sur l'application de la Recommandation, ce qui signifie que **tous les États membres de l'UNESCO sont censés soumettre un rapport national** sur l'application de l'un ou l'autre de ces instruments dans le cadre des consultations de suivi.

### 3. Participation aux consultations

À la lumière de l'agenda Éducation 2030, le suivi de l'application de la Convention et de la Recommandation revêt une importance cruciale pour faire en sorte que l'enseignement soit véritablement ouvert à tous et pour combattre la persistance des inégalités en matière d'accès, de participation et de résultats d'apprentissage à tous les niveaux, en particulier au bénéfice des groupes les plus vulnérables. Les mesures concrètes prises par les États membres conformément aux obligations qui leurs incombent en vertu de ces instruments contribuent à ce processus.

La portée et le contenu des obligations juridiques liées au droit à l'éducation étant alignés sur les 10 cibles de l'ODD 4, relatif à l'éducation, on s'est également efforcé d'inclure les éléments spécifiques correspondants dans les principes directeurs de façon que ces derniers soient un précieux outil de suivi permettant de mesurer les progrès accomplis vers la concrétisation des cibles de l'ODD 4<sup>1</sup>. De plus, compte tenu des difficultés que soulèvent dans le domaine de l'éducation l'afflux de réfugiés et les déplacements de population partout dans le monde, les principes directeurs offrent aux États une occasion de rendre compte des mesures concrètes qu'ils ont prises au cours de la période considérée pour intégrer les réfugiés et les migrants dans leur système éducatif. Il convient également de prêter une attention particulière au cadre juridique et politique mis en place pour protéger les droits des minorités nationales.

Les rapports doivent être aussi complets que possible et le processus être **participatif** et mené en coopération par le Ministère de l'éducation et les autres ministères concernés par différents aspects du droit à l'éducation. Ils devraient contenir aussi des informations obtenues auprès d'organisations de la société civile dont la mission est centrée principalement sur l'enseignement.

L'établissement des rapports nationaux offre aux États membres une **bonne occasion** d'évaluer la mise en œuvre du droit à l'éducation sur leur territoire, de déterminer les obstacles particuliers, d'engager un dialogue constructif avec les autres acteurs intervenant dans le domaine considéré et de partager les bonnes pratiques.

### 4. Indications générales

La durée de la période d'établissement des rapports au titre de la dixième consultation sur l'application de la Convention et la Recommandation a été fixée à quatre ans (2017-2020).

Les États membres qui ont déjà soumis un rapport dans le cadre de la neuvième consultation (2016-2017) sont invités à **s'y référer** le cas échéant. Les informations pertinentes soumises lors d'autres exercices de présentation de rapports peuvent être reproduites ou faire l'objet d'un renvoi indiquant précisément où les consulter. De même, des liens vers tous documents utiles ou textes juridiques ou politiques pertinents seront les bienvenus ; certains textes peuvent également être joints en annexe au rapport.

Lors de l'établissement des rapports, il est demandé aux États membres de bien vouloir être brefs et concis, tout en fournissant de plus amples détails sur telle ou telle question lorsqu'ils le jugent nécessaire. Outre la description du cadre constitutionnel, législatif, administratif et politique mis en

---

<sup>1</sup> Il est à noter que les rapports concernant l'application de la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servent au suivi spécifique de la cible 4.7. La consultation relative à la Convention et à la Recommandation de 1960 contribue de manière plus générale à la collecte de données aux fins du suivi de toutes les cibles de l'ODD 4.

place aux fins de l'application des dispositions garanties par les instruments, ils doivent expliquer comment leurs dispositions législatives et leurs pratiques donnent effet à la Convention ou à la Recommandation.

## **5. Modalités**

Afin de simplifier les principes directeurs tout en apportant aux États membres les indications indispensables pour les guider dans la formulation de leurs réponses, il est proposé deux séries de questions/remarques :

- (1) Des questions ouvertes ou fermées auxquelles les États membres sont invités à répondre directement à l'issue d'un processus participatif. Veuillez noter qu'il est possible, le cas échéant, de fournir des réponses multiples.
- (2) Des indications additionnelles visant à aider les États membres à mieux structurer et détailler leurs réponses aux questions ouvertes (y compris des remarques sur la manière de répondre efficacement aux questions posées). Ces indications sont en italiques.

Les États membres sont encouragés à répondre de manière concise, tout en veillant à la substance et à la pertinence de leurs réponses.

**INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL :**

Nom du pays : **BURKINA FASO**

Organisation(s) ou entité(s) chargée(s) de l'établissement du rapport : **Cabinet/ Ministère de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN)**

**I. Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres prises par l'État au niveau national**

**1. Ratification de la Convention<sup>2</sup>**

**Votre pays est-il un État partie à la Convention ?**

☒ X Oui

☐ Non : votre pays prévoit-il de ratifier cet instrument ?

☐ Oui : Veuillez indiquer à quel stade du processus de ratification se trouve votre pays :

☐ Ratification prochaine

☐ En cours

☐ En préparation active

- Veuillez expliquer brièvement les difficultés que vous rencontrez pour mener à bien le processus de ratification et comment vous prévoyez de les surmonter :

*Indiquez :*

➔ *les obstacles d'ordre juridique, institutionnel, politique ou pratique*

➔ *les moyens mis en œuvre pour les surmonter et dans quelle mesure l'UNESCO peut vous aider à mener à bien le processus*

☐ Non, pas de ratification envisagée dans le proche avenir. Veuillez expliquer pourquoi :

**2. Ratification du Protocole<sup>3</sup> instituant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement**

Votre pays a-t-il ratifié le Protocole ?

☐ Oui

☒ X Non : veuillez exposer succinctement les difficultés rencontrées :

**3. Cadre juridique régissant la protection des droits garantis par la Convention et la Recommandation dans le système juridique national**

**Si votre pays est un État partie à la Convention :**

- La Convention est-elle directement applicable en droit national depuis sa ratification ?  
☐ Oui    ☒ x Non
- Dans le cas contraire, la Convention a-t-elle été incorporée à la constitution nationale ou au droit interne de manière à la rendre directement applicable ?  
☐ X Oui    ☐ Non

*Ces questions ont pour objet de déterminer si les dispositions de la Convention sont garanties dans un instrument juridique national. Le rapport doit énumérer les principaux textes juridiques (constitution, textes législatifs ou autres dispositions) qui ont été adoptés pour garantir le droit de tous à l'éducation et pour offrir des chances égales en matière d'enseignement, éventuellement assortis de leurs références, dates et objectifs.*

**Les principaux textes juridiques**

- ➔ **Constitution du 02 juin 1991** : fait de l'éducation un droit social et culturel (article 18) pour tous les citoyens burkinabè sans aucune discrimination (article 1er) ;
- ➔ **Loi n°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant Loi d'orientation de l'Education** : dans son article 3 stipule que : « l'éducation est une priorité nationale. Toute personne vivant au Burkina Faso a droit à l'éducation, sans discrimination aucune, notamment celle fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, la religion, les opinions politiques, la nationalité ou l'état de santé. Ce droit s'exerce sur la base de l'équité et de l'égalité des chances entre tous les citoyens » ;
- ➔ **Loi n°012-2010/AN du 1<sup>er</sup> avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées** dispose en son Article 9 que « L'éducation inclusive est garantie dans les établissements préscolaires, primaires, post-primaires, secondaires et universitaires du Burkina Faso ».
- ➔ Le décret 2012-300/PRES du 19 avril 2012 promulguant la loi n°002-2012/AN

du 27 mars 2012 portant autorisation d'adhésion du Burkina Faso à la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans l'enseignement, adoptée par la conférence générale des Etats membres de l'UNESCO, en sa onzième session, le 14 décembre 1960 à Paris, en France.

→ décret 2012-348 du 04 mai 2012 portant adhésion du Burkina Faso à la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans l'enseignement, adoptée par la conférence générale des Etats membres de l'UNESCO, en sa onzième session, le 14 décembre 1960 à Paris, en France.

- Les dispositions de la Convention ont-elles déjà été invoquées avec succès devant des tribunaux ou des autorités administratives ?

- ☐ Oui  
☒ X Non

*Dans l'affirmative, veuillez donner des exemples de précédents ou de jurisprudence. Vous pouvez également indiquer les autorités judiciaires, administratives et autres qui ont compétence en ce qui concerne les droits garantis par la Convention et l'étendue de leur compétence.*

**Si votre pays n'est pas un État partie à la Convention :**

- Des mesures législatives ont-elles été prises en application de la Recommandation ?

- ☐ Oui  
☐ Non

*Dans l'affirmative, le rapport pourrait énumérer les principaux textes qui ont été adoptés pour garantir le droit de tous à l'éducation et pour offrir des chances égales en matière d'enseignement, éventuellement assortis de leurs références, dates et objectifs.*

- Veuillez expliquer brièvement en quoi les politiques publiques et programmes sont conformes aux dispositions générales de la Recommandation.

*Les informations fournies pourraient montrer en quoi ces politiques et programmes sont conformes aux engagements en faveur du droit à l'éducation souscrits au titre de la Recommandation.*

**II. Renseignements concernant l'application de la Convention ou de la Recommandation**

**1. Non-discrimination et égalité des chances en matière d'éducation dans le cadre de l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4)**

*Les articles / paragraphes 1(1), 2 et 3 de la Convention / Recommandation prévoient la non-discrimination et l'égalité des chances en matière d'éducation. Cette partie porte sur l'objet principal de la Convention/Recommandation, c'est-à-dire souligner l'obligation qui incombe aux États de proscrire toute forme de discrimination dans le domaine de l'enseignement tout en promouvant l'égalité des chances en matière d'éducation.*

*Cette obligation correspond à l'ambition globale énoncée dans l'ODD 4, à savoir « **assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie** » d'ici à 2030. Elle couvre donc l'ensemble des cibles de l'ODD 4, mais aussi, plus particulièrement, la cible 4.5<sup>4</sup>.*

- 1.1 Veuillez indiquer les mesures adoptées par votre Gouvernement pour éliminer et prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement au sens de la Convention/Recommandation (veuillez cocher toutes les cases pertinentes)<sup>5</sup> (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ x Dispositions inscrites dans la constitution et/ou lois interdisant la discrimination dans le domaine de l'enseignement

La Constitution considère que tous les citoyens sont libres et égaux en droits (Article 1).

L'éducation, l'instruction, la formation et la protection de la maternité et de l'enfance constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la Constitution (article 18).

La loi n° 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation garantit le droit à l'éducation pour tous : « Toute personne vivant au Burkina Faso a droit à l'éducation, sans discrimination aucune, notamment celle fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, la religion, les opinions politiques, la nationalité ou l'état de santé. Ce droit s'exerce sur l'équité et l'égalité des chances entre les citoyens. » (Article 3)

La loi n° 12-2010/AN 1<sup>er</sup> avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées garantit l'éducation inclusive « dans les établissements préscolaires, primaires, post-primaires, secondaires et universitaires du Burkina » (article 9). L'article 10 précise que tout enfant handicapé bénéficie d'une priorité à l'inscription, d'une aide spécialisée et des enseignements adaptés à sa situation dans les structures éducatives. En outre, tout établissement d'enseignement doit être physiquement accessible aux personnes handicapées, bénéficier de matériel adéquat pour eux. (Article 13) Enfin, les élèves handicapés bénéficient du recul d'âge pour l'entrée dans les différentes écoles, la candidature aux examens et l'octroi des bourses d'études. (Article 14)

- ☒ X Règlements interdisant la discrimination dans le domaine de l'enseignement

La loi n° 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation en son article 13.

- ☒ X Politiques et programmes visant à éliminer et prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Le système éducatif burkinabè est actuellement adossé sur les documents de politiques publiques suivants :

- Le Programme de Développement stratégique de l'Education de Base (PDSEB) 2012-2021;

<sup>4</sup> Qui appelle les États à « éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle ».

<sup>5</sup> Voir l'article/paragraphe 1(1).

- Le Plan sectoriel de l'Education et de la Formation (PSEF) 2017-2030 ;
- La Stratégie nationale d'accroissement de l'éducation des filles (2012-2021);
- La stratégie de scolarisation des élèves des zones à forts défis sécuritaires (SSEZDS) 2019 -2024.

- ☐ X Accès à la justice en cas de violations du droit à la non-discrimination dans le domaine de l'enseignement
- ☐ x Lutte contre la discrimination dans les programmes d'enseignement

Les programmes d'enseignement prennent en compte la non-discrimination, la prise en compte des personnes handicapées, l'équité entre filles et garçons, entre religions, entre régions, langues et groupes culturels dans la confection des manuels.

☐ Autres :

Veuillez décrire brièvement les textes juridiques, réglementaires ou politiques pertinents qui contiennent des mesures concernant :

➔ *La non-discrimination en ce qui concerne l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement*

L'admission des nouveaux élèves et la réadmission des anciens sont régies par les textes suivants :

- le décret n°2008-236/PRES/PM/MEBA/MESSRS/MASSN du 08 mai 2008 portant organisation de l'enseignement primaire ;
- le décret n°2008-373/PRES/PM/MESSRS du 02 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ;
- l'arrêté N°2018-316/MENA/SG du 26 septembre 2018 portant réglementation des structures d'éducation préscolaire du Burkina Faso ;
- l'arrêté n° 2018-318/MENA/SG du 26 septembre 2018 portant réglementation du fonctionnement des établissements d'enseignement post-primaire et secondaires du Burkina Faso.

➔ *L'égalité de traitement, notamment pour les ressortissants étrangers résidant dans votre pays*

La loi ne fait pas de discrimination entre les burkinabè et les ressortissants étrangers dans le domaine de l'éducation.

➔ **Loi n°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant Loi d'orientation de l'Education :** dans son article 3 stipule que : « l'éducation est une priorité nationale. Toute personne vivant au Burkina Faso a droit à l'éducation, sans discrimination aucune, notamment celle fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, la religion, les opinions politiques, la nationalité ou l'état de santé. Ce droit s'exerce sur la base de l'équité et de l'égalité des chances entre tous les citoyens»;



→ **Loi n°012-2010/AN du 1<sup>er</sup> avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées** dispose en son Article 9 que « L'éducation inclusive est garantie dans les établissements préscolaires, primaires, post-primaires, secondaires et universitaires du Burkina Faso » et l'article Article 10 de ladite Loi stipule que : « Toute personne handicapée bénéficie d'une priorité d'inscription en milieu ordinaire, dans l'établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou professionnel le plus proche de son domicile ».

1.2 Veuillez indiquer les mesures prises par votre Gouvernement pour garantir l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement dans votre pays (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Dispositions inscrites dans la constitution et/ou lois garantissant l'égalité d'accès à l'enseignement
- ☐ X Règlements assurant l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement
- ☐ X Politiques et programmes assurant l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement
- ☐ Autres :

Le système éducatif burkinabè est orienté vers une inclusion scolaire des apprenants handicapés et/ou vulnérables et obéit à une politique éducative volontariste qui met au centre de sa préoccupation, la constitution d'une société holistique, solidaire et inclusive, basée sur l'équité et la justice, conformément à la loi d'orientation de l'éducation (LOE : 2007), au PNDES ( 2016-2020), au PDSEB : 2012-2021, à la Politique nationale de l'Enseignement et de la Formation Technique et Professionnels (PN/EFTP : 2008) et au Programme sectoriel de l'Education et la Formation (PSEF : 2017-2030), à la Stratégie nationale de Développement de l'Education inclusive (SNDEI) 2018-2022.

- Veuillez indiquer les textes juridiques, réglementaires ou politiques pertinents et fournir une brève description des mesures prises :

*Ces mesures répondent notamment à la cible 4.1 et, pour partie, à la cible 4.b<sup>6</sup>*

1.3 Veuillez indiquer les mesures prises ou qu'il est prévu de prendre dans votre pays pour assurer l'égalité des chances (en ce qui concerne l'accès, la participation et l'achèvement des études), et l'égalité de traitement et pour faciliter l'inclusion de tous les apprenants (y compris les filles et les femmes, les personnes économiquement et socialement marginalisées, les personnes handicapées et les autres groupes vulnérables) dans les processus d'apprentissage (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- |                                                                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Incitations financières et bourses d'études | <input type="checkbox"/> Recrutement d'auxiliaires                 |
|                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Adaptation de l'infrastructure |

<sup>6</sup> Qui appelle les États à « augmenter nettement à l'échelle mondiale le nombre de bourses d'études offertes [...] pour financer le suivi d'études supérieures, y compris la formation professionnelle, les cursus informatiques, techniques et scientifiques et les études d'ingénieur ».

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> x Mesures positives ou affirmatives</li> <li><input type="checkbox"/> x Inclusion de tous les apprenants dans les écoles ordinaires</li> <li><input type="checkbox"/> x Formation des enseignants à l'éducation inclusive</li> <li><input type="checkbox"/> x Mesures garantissant la parité des genres dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) et dans la formation technique et professionnelle (EFTP)</li> <li><input type="checkbox"/> x Programmes de rescolarisation des jeunes mères</li> <li><input type="checkbox"/> x Élimination de tous les obstacles empêchant l'accès à l'enseignement des filles enceintes et des jeunes mères</li> <li><input type="checkbox"/> Autres :</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>scolaire</li> <li><input type="checkbox"/> x Adaptation des programmes et des méthodes d'enseignement</li> <li><input type="checkbox"/> Cours de langues à l'intention des nouveaux venus (par exemple, les réfugiés)</li> <li><input type="checkbox"/> x Levée des obstacles administratifs à l'accès à l'enseignement<sup>7</sup></li> <li><input type="checkbox"/> X Création de filières d'apprentissage souples</li> <li><input type="checkbox"/> X Valorisation de la diversité dans les écoles</li> <li><input type="checkbox"/> x Lutte contre les stéréotypes et la stigmatisation</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Veuillez donner de plus amples détails sur les mesures prises, notamment pour assurer l'égalité des genres et l'autonomisation des filles et des femmes dans et par l'éducation :

Dans le Plan sectoriel de l'éducation et de la formation (PSEF) 2017-2030, tout comme dans le PDSEB, il existe des mesures de discrimination positive. A titre illustratif, dans le PSEF, il est indiqué que « dans le souci de mieux garantir l'équité d'accès, une certaine discrimination positive en faveur des femmes a été introduite dans les programmes d'éducation ».

Une Stratégie nationale d'Accélération de l'Education des Filles (SNAEF) 2012-2021, adoptée le 8 juin 2012 a été élaborée pour promouvoir l'éducation des filles.

La SNAEF a pour objectif général de contribuer à la réalisation de l'EPU d'ici à 2020, en réduisant les disparités de genre par la création des conditions favorables à l'accélération de l'éducation des filles en termes d'accès, de maintien et de réussite dans les trois (03) ordres d'enseignement, y compris l'éducation non formelle et la formation professionnelle.

Le Burkina Faso a également adopté une Politique Nationale Genre (PNG) en 2009 adoptée par décret N°2009- 672/PRES/PM/MPF du 07 octobre 2009 pour corriger les inégalités et les iniquités auxquelles font face les filles et les femmes.

**Cadres juridiques et institutionnels nationaux pour l'éducation des filles**

- la loi d'Orientation de l'Education de 2007 ;
- le Comité National de Lutte contre la Discrimination (CONALDIS) créé en 2001 ;
- le Parlement des Enfants créé en 1997 ;
- la Lettre de Politique Educative adoptée le 03 novembre 2008 ;
- le décret 2009-200/PRES/PM/MESSRS/MEBA/SECU en 2009 portant création du Conseil National pour la Prévention de la Violence à l'Ecole ;
- l'arrêté N°2010- 0104/MEBA/SG du 31 décembre 2010 portant création des Maisons Communautaires pour Jeunes Filles ;

Au titre des mesures prises on peut citer l'octroi de soutiens matériel et ou financier, l'appui pédagogique, l'appui à l'hébergement, la dotation de kits d'urgence pour la gestion hygiénique des menstrues, l'appui au fonctionnement des associations des mères éducatrices (AME).

- Veuillez indiquer si votre pays a adopté une législation définissant l'âge minimum du mariage et l'a éventuellement révisée pour la mettre en conformité avec les normes internationales (18 ans) :

*Il est à noter que le mariage d'enfants est une pratique discriminatoire car les filles sont souvent nubiles plus jeunes que les garçons. Le mariage d'enfants porte atteinte au droit de l'enfant à l'éducation car les enfants mariés risquent davantage d'abandonner leurs études et les enfants non scolarisés risquent davantage d'être mariés.*

Oui ☒ Non ☐

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes :

Selon l'Art. 238 de la Zatu AN VII 13 du 16 novembre 1989 portant institution et application d'un code des personnes et de la famille au Burkina Faso, « Le mariage ne peut être contracté qu'entre un homme âgé de plus de vingt ans et une femme de plus de dix-sept ans, sauf dispense d'âge accordée pour motif grave par le tribunal civil. Cette dispense d'âge ne peut être accordée en aucun cas pour un homme ayant moins de dix-huit ans et une femme ayant moins de quinze ans ».

## 2. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du droit à l'éducation dans le cadre de l'ODD 4

### 2.1 Enseignement préprimaire

*L'enseignement préprimaire n'est pas explicitement prévu dans la Convention / Recommandation. Cependant, la communauté internationale a pris progressivement conscience au fil des ans de l'importance de l'éducation et protection de la petite enfance (EPPE). Le Comité des droits de l'enfant a initialement reconnu que « le droit à l'éducation durant la petite enfance commence à la naissance » (Observation générale n° 7). Le Cadre d'action et de coopération adopté à Moscou en 2010 a explicité ce droit<sup>8</sup>. Dans le contexte actuel de l'agenda Éducation 2030, les États se sont engagés, au titre de la cible 4.2, à « offrir au moins une année d'éducation préprimaire gratuite et obligatoire ».*

- Une éducation préprimaire obligatoire et gratuite est-elle offerte dans votre pays ?

☐ L'éducation préprimaire est obligatoire : veuillez indiquer l'âge d'inscription et la durée de cette éducation :

L'éducation pré primaire n'est pas obligatoire au Burkina Faso.

L'âge d'inscription des enfants est de trois (03) à six (06) ans.

La durée de l'éducation pré primaire est de trois (03) ans.

☐ L'éducation pré primaire est gratuite pour tous : veuillez en indiquer la durée :

<sup>8</sup> Le Cadre de Moscou déclare que "L'EPPE fait partie du droit à l'éducation et constitue le fondement principal pour un développement humain holistique".

L'éducation pré primaire n'est pas gratuite au Burkina Faso.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques qui assurent l'accès de tous à une éducation pré primaire et des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement dans la mise en œuvre de l'accès à l'éducation pré primaire, éventuellement assorties de brèves données quantitatives.

### **Lois et politiques**

- **Loi N°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant Loi d'orientation de l'Education** : dont un des objectifs est de réduire les inégalités de toutes sortes en vue d'assurer l'encadrement de la petite enfance. (article 15).
- Le Programme de Développement stratégique de l'éducation de base (PDSEB) dont un des choix stratégiques est « Développement du préscolaire en passant de 3% en 2010 à 11,5% en 2015 et 25% au moins en 2021 ».
- Le Plan national de Développement économique et social (PNDES) 2017-2020 dont l'effet attendu « l'accès de tous à une éducation de qualité est amélioré » est relatif à l'accroissement du taux brut de scolarisation au préscolaire de 3,9% en 2015 à 7,6% en 2020,
- Le PSEF dont un des objectifs est « d'accroître le taux brut de scolarisation au préscolaire de 5,3% en 2016 à 25% en 2030 ».

Les principales difficultés au niveau du préscolaire sont l'insuffisance de l'offre en éducation préscolaire. Par exemple sur la période de 2016-2019, au total, 294 salles de classe du préscolaire ont été construites et 395 moniteurs et éducateurs de jeunes enfants ont été recrutés. (Rapport à mi-parcours du Cadre sectoriel de dialogue éducation et formation, août 2020).

Des efforts restent à fournir afin d'augmenter l'offre en éducation préscolaire. La mise en œuvre de la stratégie nationale de développement accélérée de l'éducation préscolaire en cours d'élaboration contribuera à relever ce défi.

## **2.2 Enseignement primaire et secondaire universel**

*L'article / paragraphe 4(a) de la Convention / Recommandation prévoit l'enseignement primaire et secondaire universel. Dans le contexte de l'agenda Éducation 2030, la cible 4.1 appelle les États à assurer « 12 années d'enseignement primaire et secondaire gratuit, financé par des fonds publics, inclusif, équitable et de qualité, dont au moins 9 années seraient obligatoires pour tous les enfants ».*

### **Enseignement primaire**

- L'enseignement primaire est-il obligatoire dans votre pays ?

☐ x Oui ☐ Non

- Veuillez indiquer la durée actuelle de l'enseignement obligatoire et l'âge d'inscription:

La durée de l'enseignement primaire est de six (06) ans.

L'âge d'inscription : six (06) ans.

L'obligation scolaire concerne la tranche d'âge scolaire de six (06) à seize (16) ans.

*Vous pouvez aussi donner ci-dessous des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement dans la mise en œuvre de l'accès à l'enseignement primaire, éventuellement assorties de données quantitatives.*

Les difficultés rencontrées par notre Gouvernement dans la mise en œuvre de l'accès à l'enseignement primaire sont :

- l'offre d'éducation insuffisante;
- le retard dans la réalisation des infrastructures;
- la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation de base publique trop coûteuse pour le seul budget de l'Etat;
- l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières;
- le faible taux d'achèvement.

- L'enseignement primaire est-il gratuit pour tous ?

☐ x Oui : veuillez indiquer la durée de la période d'enseignement gratuit et préciser dans quelle mesure s'entend cette gratuité :

La durée est de six (6) ans. La gratuité exclut le versement d'une somme quelconque au titre des frais d'inscription et ce, tout au long de la période de scolarité obligatoire. Elle concerne aussi le cartable minimum, les manuels et la cantine scolaires.

*À cet effet, veuillez donner la liste des lois et politiques qui garantissent l'accès à un enseignement primaire universel et gratuit et indiquer si des coûts directs ou indirects sont à la charge des familles (tels que droits de scolarité, droits d'examen, fournitures scolaires, uniformes, frais de transport et taxes à acquitter par les parents).*

➤ **Lois et politiques**

- Loi n°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant Loi d'orientation de l'Education ;
- Programme de Développement stratégique de l'éducation de base (PDSEB) 2012-2021 ;
- Plan national de Développement économique et social (PNDES) 2017-2020 ;
- Plan sectoriel de l'Education et de la Formation (PSEF) 2017-2030 ;

➤ **Les coûts directs ou indirects sont à la charge des familles** : les uniformes, les frais de transport.

☐ Non : Votre pays s'est-il déjà engagé dans des réformes législatives ou politiques visant à instaurer l'enseignement primaire universel et gratuit ?

☐ x Oui    ☐ Non

• Veuillez indiquer brièvement les réformes entreprises :

L'adoption de la loi N°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'Education.

**Enseignement secondaire**

*Veillez indiquer si l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels, est en règle générale ouvert et accessible à tous dans votre pays.*

- L'enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur) est-il gratuit ?

- ☐ X Oui : veuillez indiquer la durée de la période d'enseignement gratuit et préciser dans quelle mesure s'entend cette gratuité :

Enseignement post-primaire (cycle moyen) : durée quatre (04) ans.

La gratuité exclut le versement d'une somme quelconque au titre des frais d'inscription

*Veillez donner la liste des lois et politiques qui garantissent l'accès à un enseignement secondaire et indiquer si des coûts directs et indirects sont à la charge des familles (tels que droits de scolarité, droits d'examen, fournitures scolaires, uniformes, frais de transport et taxes à acquitter par les parents).*

➤ **Lois et politiques**

- Loi n°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant Loi d'orientation de l'Education ;
- Le Plan national de Développement économique et social (PNDES) 2017-2020 ;
- Le Plan sectoriel de l'Education et de la Formation (PSEF) 2017-2030 ;
- Le Programme de Développement de l'Enseignement technique ; professionnel/Enseignement secondaire général (PDETP/ESG : (2014) ;
- La Politique nationale de l'Enseignement et de la Formation Technique et Professionnels (PN/EFTP: 2008).

Les coûts indirects sont à la charge des familles : les uniformes, fournitures scolaires, droits d'examen, frais de transport.

- ☐ Non : quelles mesures votre Gouvernement entend-il prendre pour assurer la gratuité de l'enseignement secondaire ?

Les mesures concernent la réduction progressive des frais d'inscription au public qui sont passés de 20000 FCFA en 2016 à 5000 FCFA en 2019.

Ces coûts sont de 5000FCFA pour les recrutés non admis au concours national et 2500FCFA pour les admis au concours national, aux cotisations des parents d'élèves.

- L'enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur) est-il obligatoire dans votre pays ?

- ☐ x Oui pour le cycle moyen      ☐ Non

- Veuillez fournir des informations détaillées sur son organisation et indiquer la durée des études secondaires obligatoires et l'âge d'inscription :

L'enseignement secondaire (cycle moyen ou post-primaire) vise à renforcer les compétences de base des sortants du cycle primaire pour les rendre aptes à entreprendre des études secondaires ou s'insérer dans la vie socio-professionnelle.

L'enseignement secondaire concerne les enfants et adolescents de douze (12) à seize (16) ans pour le secondaire moyen et de seize (16) à (18) dix-huit ans pour le secondaire supérieur.

La durée des études secondaires obligatoires est de quatre (04) ans pour le cycle moyen. La tranche d'âge concernée est 12-16 ans.

L'enseignement secondaire (cycle supérieur) non obligatoire, accueille les sortants du post-primaire et est sanctionné par un examen terminal pour l'accès à l'enseignement supérieur et à la vie professionnelle. Il comprend l'enseignement secondaire général, l'enseignement secondaire technique et professionnel. La tranche d'âge concernée est 16-18 ans.

*Vous pouvez aussi donner ci-dessous des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement dans la mise en œuvre de l'accès à l'enseignement secondaire, éventuellement assorties de données quantitatives.*

La croissance rapide des effectifs dans le primaire et la volonté du gouvernement d'élargir l'éducation de base jusqu'à l'âge de seize (16) ans ont induit des besoins considérables en infrastructures et enseignants au niveau du secondaire. A l'évidence, les capacités actuelles d'accueil ne permettent pas une prise en charge adéquate de tous les sortants du primaire et du post-primaire, ce qui fait que la scolarisation au secondaire demeure faible et inégalement répartie entre régions et selon le genre.

Les difficultés sont liées à l'insuffisance des structures d'accueil, de personnel d'enseignement et de direction, des équipements pédagogiques (tables bancs, matériels de laboratoire et d'expérimentation pour l'enseignement technique) et de ressources financières pour le fonctionnement courant des établissements, les missions de suivi pédagogique et administratif des enseignants par les encadreurs et des structures par les services de coordination et de contrôle.

- Indiquez si votre pays a adopté une législation définissant l'âge minimum d'admission à l'emploi et l'a éventuellement révisée de façon que cet âge corresponde à la fin de la scolarité obligatoire : seize (16) ans.

*Il est à noter que les lois relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi et celles qui régissent la scolarité obligatoire sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. Si l'âge minimum d'admission à l'emploi est inférieur à l'âge de fin de la scolarité obligatoire, il y a un risque que l'enfant abandonne l'école pour travailler et, de ce fait, ne parvienne pas au terme de la scolarité obligatoire. À l'inverse, si l'âge de fin de la scolarité est inférieur à l'âge minimum d'admission à l'emploi, une fois que l'enfant a terminé la scolarité obligatoire, il est exposé à l'exploitation des enfants et à des violations de la législation du travail.*

Oui x ☐

Non ☐

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes :

La loi 033-2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du travail au Burkina Faso en son article 147 stipule que « l'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail ne doit pas être inférieur à 15 ans. Un décret pris en conseil des Ministres après avis de la Commission consultative du travail, fixe la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans ».

La loi n°28-2008/AN du portant Code du Travail fixe l'âge requis minimum à seize ans (article 152) et donne les définitions des mots enfants et adolescents: l'enfant est une personne âgée de moins de dix-huit ans et l'adolescent une personne dont

l'âge est compris entre dix-huit et vingt ans (Article 150).

## 2.3 Enseignement supérieur

*L'article/paragraphe 4(a) de la Convention / Recommandation prévoit l'enseignement supérieur. Assurer l'accès à l'enseignement supérieur est essentiel pour la concrétisation des cibles 4.3<sup>9</sup> et 4.4<sup>10</sup> de l'ODD 4.*

- Veuillez indiquer les mesures qui ont été adoptées pour faire en sorte qu'aucune forme de discrimination prohibée par la Convention/Recommandation<sup>11</sup> ne fasse obstacle à l'entrée dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels et à l'achèvement des études correspondantes (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Dispositions inscrites dans la constitution et/ou législation interdisant la discrimination dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Règlements interdisant la discrimination dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels.
- ☒ Politiques et programmes visant à éliminer et prévenir la discrimination dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Autres :

- Veuillez décrire brièvement les textes juridiques, réglementaires ou politiques pertinents, y compris les mesures garantissant :

- ➔ *qu'aucune discrimination pour des motifs interdits par la Convention/Recommandation ne fait obstacle à l'admission des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur*
- ➔ *qu'aucun traitement différentiel n'est appliqué, notamment à l'encontre des étudiants d'origine étrangère*

- Loi n°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant Loi d'orientation de l'Education ;
- Le Plan national de Développement économique et social (PNDES) 2017-2020 ;
- Le Plan sectoriel de l'Education et de la Formation (PSEF) 2017-2030 ;
- Le Plan national d'Action de Développement de l'Enseignement supérieur (PNADES) 2014-2023, adopté le 1er août 2013.

- Veuillez indiquer les efforts faits par votre Gouvernement pour s'assurer que l'enseignement supérieur est accessible à tous, dans des conditions d'égalité, en fonction

<sup>9</sup> Qui appelle les États à « faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable ».

<sup>10</sup> Qui recommande d'« augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des connaissances, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat ».

<sup>11</sup> Voir article/paragraphe 1(1).



des capacités de chacun et/ou est gratuit (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

*L'article 4 de la Convention fait obligation aux États de « rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur ». L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels précise que cette obligation doit être assurée « par tous les moyens appropriés et notamment l'instauration progressive de la gratuité ».*

- ☐ x L'enseignement supérieur est en règle générale gratuit
- ☒ L'enseignement supérieur est accessible en fonction des capacités de chacun, déterminées au vu des qualifications et de l'expérience
- ☒ L'enseignement supérieur est rendu accessible par des incitations financières et des bourses d'études
- ☒ L'enseignement supérieur est rendu accessible par des mesures d'action positive ou affirmative
- ☐ L'enseignement supérieur est rendu accessible par un système de transfert de crédits entre États.
- ☐ Autres :

Tous les admis à l'examen du baccalauréat ont accès à l'université, aux œuvres universitaires dans la mesure des disponibilités et selon leurs performances.

- Veuillez préciser les mesures prises et indiquer succinctement quels sont les coûts financiers à supporter pour faire des études dans un établissement d'enseignement supérieur public ou privé, si l'enseignement supérieur n'est pas gratuit.

Les coûts financiers à supporter au public :

- 15000 FCFA (pour les étudiants non travailleurs) ;
- 50 000 FCFA (pour les travailleurs).

Les coûts financiers à supporter au privé: à partir de 400 000 FCFA.

*Vous pouvez aussi donner des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement en ce qui concerne l'accès à l'enseignement supérieur et les progrès réalisés, éventuellement assorties de données quantitatives.*

Les difficultés rencontrées:

Insuffisance des capacités d'accueil de l'enseignement supérieur et du nombre d'enseignants (1 enseignant pour 79 étudiants en 2019) ;

un accroissement rapide des effectifs des étudiants : Entre 2015/2016 et 2018/2019, le nombre d'étudiants du public et du privé est passé de 94 728 à 132 569 soit un accroissement relatif de 39,95% et un taux d'accroissement moyen annuel de 11,85%. Ce qui fait que le coût des œuvres sociales et universitaires devient élevé et difficile à supporter par l'Etat.

Il y a également le chevauchement des années académiques.

Les progrès réalisés:

De 2016 à 2020, les résultats obtenus dans le cadre du renforcement de la mise

en œuvre du système Licence-Master-Doctorat (LMD) dans les Institutions d'Enseignement supérieur et de Recherche se présentent comme suit :

- les régimes des études du diplôme de la licence et celui du master sont élaborés ;
- le régime des études du diplôme de doctorat est élaboré ;
- le processus d'élaboration du régime des études en Sciences de la Santé (SDS) est entamé ;
- le suivi du LMD sur le terrain est effectué ;
- le processus de relecture des curricula et l'élaboration des syllabi se poursuivent.

## 2.4 Éducation des adultes et autres possibilités d'apprentissage

*L'article / paragraphe 4(c) de la Convention / Recommandation prévoit l'éducation des adultes et d'autres possibilités d'apprentissage. Si l'ODD 4 appelle les États à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie », la cible 4.6 les appelle plus particulièrement à « faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter ». De plus, il est demandé aux États, au titre de la cible 4.4, « d'accroître et de diversifier l'offre d'apprentissage, par le biais de multiples modalités d'éducation et de formation, afin que tous les jeunes et tous les adultes, en particulier les filles et les femmes, puissent acquérir les savoirs, les compétences et les aptitudes requises pour un travail décent et pour la vie courante ».*

- Veuillez indiquer les efforts faits par votre Gouvernement pour mettre en place un système de formation continue et offrir un accès équitable aux possibilités d'apprentissage et de formation (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Possibilités d'éducation pour les personnes n'ayant pas bénéficié de l'enseignement primaire ou n'ayant pas mené à terme le cycle complet de ces études
- ☒ Programmes d'alphabétisation
- ☒ Programmes appropriés d'apprentissage et de formation aux compétences nécessaires dans la vie courante
- ☒ Possibilités d'apprentissage gratuites
- ☒ x Filières d'apprentissage souples
- ☒ Formations permettant d'acquérir des qualifications professionnelles
- ☐ Autres :

Le financement de l'Education non Formelle est assuré par le Fonds pour l'Alphabétisation et l'Education non Formelle (FONAENF) créé en 2002.

- Veuillez décrire plus en détail les mesures prises :

Réduire de moitié la population d'adultes analphabètes d'ici 2015 a constitué un des objectifs majeurs de l'EPT que le Burkina Faso, à l'instar des autres pays d'Afrique subsaharienne, s'est engagé à réaliser lors du forum de Dakar en 2000. Aux termes de la loi d'orientation de 2007, le système éducatif burkinabè prend en compte l'éducation non formelle. Et le MENAPLN, à travers la Direction générale de l'Education non formelle (DGENF), met en œuvre des politiques et stratégies spécifiques d'ENF tels que :

- ➔ le Programme national d'accélération de l'Alphabétisation (PRONAA) 2011-2015 dont l'objectif global est d'accroître le taux national d'alphabétisation de 28,7% en 2006 à 60% en 2015 dont au moins 60 % de femmes ;
- ➔ le Programme d'Alphabétisation/formation en faveur des adolescents, jeunes et adultes (PAFAJA) 2019-2024 dont l'objectif global est de renforcer les capacités et les compétences des populations à travers une alphabétisation fonctionnelle de masse.

## 2.5 Qualité du cadre d'enseignement et d'apprentissage

*Les articles / paragraphes 2, 4(b) et 5(b) de la Convention / Recommandation prévoient une éducation de qualité. La qualité de l'éducation est essentielle à la réalisation de toutes les cibles de l'ODD 4. Elle est aussi tout particulièrement mise en avant dans la cible 4.a qui recommande aux États de « faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d'apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous ».*

- Veuillez indiquer les mesures prises par votre pays pour assurer des conditions équivalentes dans tous les établissements d'enseignement en ce qui concerne les aspects suivants (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

☒ Instauration de règles et normes minimales en matière d'enseignement

☒ Instauration des conditions nécessaires à la qualité de l'éducation dispensée (par exemple infrastructure, ratios enseignants/élèves, matériels d'enseignement et d'apprentissage, utilisation des TIC)

☒ Dispositions juridiques ou réglementaires visant à assurer aux enfants un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris notamment de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).

- Veuillez décrire plus avant les mesures prises :

*Aux fins de cette évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé, veuillez prendre en compte tous les établissements d'enseignement de même niveau. Vous pouvez inclure des informations sur les politiques, protocoles ou codes de conduite en vigueur.*

Il existe un manuel des normes éducatives qui édicte entre autres les conditions nécessaires à la qualité de l'éducation dispensée.

Elaboration de nouveaux curricula.

Accroissement des écoles de formation professionnelle.

Adoption du décret portant protection du domaine scolaire.

Tenue des sessions de formation continue des personnels de l'éducation.

## 2.6 Personnel éducatif

*L'article / paragraphe 4(d) de la Convention / Recommandation prévoit le personnel éducatif. Cette rubrique correspond à la cible 4.c, qui est entièrement consacrée à la profession d'enseignant et appelle les États à « accroître nettement le nombre d'enseignants qualifiés ».*

- Veuillez indiquer les mesures prises pour améliorer les pratiques pédagogiques et les conditions de travail du personnel éducatif, en particulier le personnel enseignant de tous

niveaux, ainsi que la formation à la profession d'enseignant, dans votre pays, (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Salaires moyens des enseignants compétitifs ou au moins comparables à ceux qui sont versés dans d'autres professions exigeant des qualifications similaires ou équivalentes (à tous les niveaux)

La grille des salaires est établie en fonction du diplôme et du niveau de qualification.

Toutefois, certaines professions bénéficient d'indemnités et d'avantages en natures : logements, carburant, pharmacie, etc.

- ☒ Formation initiale et perfectionnement professionnel continu assurés

Les structures de formation initiale et continue existent pour tous les ordres d'enseignement.

- ☒ Normes et qualifications minimales requises pour exercer la profession d'enseignant

Baccalauréat pour le préscolaire et le primaire, licence pour le post-primaire et le secondaire, master pour les centres de préparation à l'agrégation, les lycées scientifiques les centres de préparation aux grandes écoles (décret n°2020-0245/PRES/PM/MFPTPS/MINEFID du 30 mars 2020 portant statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi).

- ☒ Mesures visant à renforcer le statut social conféré par la profession d'enseignant et l'attractivité de cette profession

Rehaussement du niveau de recrutement, l'augmentation salariale et le reclassement catégoriel.

- ☒ Systèmes de suivi des performances

Le suivi encadrement pédagogique et l'évaluation annuelle des enseignants.

- ☐ Mesures visant à accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans l'enseignement.

Il n'y a pas de quota genre dans les recrutements.

- ☐ Autres :

- Veuillez décrire succinctement les mesures prises :

Le Décret 2020-0245/PRES/PM/MFPTPS/MINEFID portant statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi du 30 mars 2020 a été pris.

- Y a-t-il eu des cas de discrimination en ce qui concerne la formation du personnel éducatif dans votre pays ?

- ☐ Oui :  
☒ X Non

Votre Gouvernement a-t-il pris des mesures pour y remédier ?

- ☐ Oui  
☐ Non

## 2.7 Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

*L'article / paragraphe 5(1) (a) de la Convention / Recommandation prévoit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette rubrique correspond à la cible 4.7<sup>12</sup>. Veuillez noter que cette section contribue au suivi général de l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation tandis que la consultation portant sur la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servira tout particulièrement à assurer le suivi de l'indicateur 4.7.1 relatif à l'ODD 4.*

- Veuillez indiquer les efforts engagés au niveau national pour mettre l'éducation au service du plein épanouissement de la personne humaine et du plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ x Inclusion dans les programmes d'enseignement de l'éducation aux droits de l'homme  
☒ x Organisation d'activités scolaires et/ou extrascolaires d'éducation aux droits de l'homme  
☐ Autres :

## 2.8 Enseignement privé

*Les articles / paragraphes 2(c) et 5(1)(b) de la Convention / Recommandation prévoient l'enseignement privé.*

- Existe-t-il dans votre pays un cadre réglementaire régissant la création et le fonctionnement des établissements d'enseignement privés ?

Oui x ☐ Non ☐

- Veuillez en fournir une brève description :

Au Burkina Faso, le décret n°2010-386/PRES/PM/MESSRSI/MEBA/MASSN du 29 juillet 2010 portant réglementation de l'enseignement privé au Burkina Faso.

A cet effet, des cahiers de charges ont été adoptés. Il s'agit de:

- l'arrêté n°2016-0113/MENA/SG/DEGP du 19 août 2016 portant adoption du cahier des charges des centres d'éveil et d'éducation préscolaire privés ;
- l'arrête n°2017-245/MENA/SG/DGEFG/DEGP du 3 octobre 2017 portant approbation du cahier des charges des écoles privées d'enseignement primaire ;
- l'arrêté n°2017-0308/MENA/SG/DGEFTP/DPEFTPP portant approbation du cahier des charges des établissements privés d'enseignement et Formation techniques et professionnels formels et non formels ;

<sup>12</sup>

Qui appelle les États à « faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement durable et de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ».

- l'arrêté n°2018-0029/MENA/SG/DGEFG portant adoption du cahier des charges des établissements privés d'enseignement post-primaire et secondaire général ;
- l'arrêté n°2010-0015/MEBA/SG/DGAENF du 31 mars 2010 portant cahier de charges des intervenants en éducation non formelle.
- Décision 010/2012 portant adoption du cahier des charges pour la création d'universités privées par le Conseil des Ministres du CAMES, le 20 avril 2012.

- Les dispositions juridiques interdisant la discrimination pour les motifs énumérés par la Convention/Recommandation <sup>13</sup> s'appliquent-elles expressément aux établissements d'enseignement privés ?

Oui X ☐ Non ☐

- Veuillez décrire brièvement les lois, règlements ou politiques qui garantissent que le développement de l'enseignement privé n'est pas une source de discrimination et que les écoles privées offrent un choix pertinent dans votre pays :

#### **Les principaux textes juridiques**

- ➔ **Constitution du 02 juin 1991** : fait de l'éducation un droit social et culturel (article 18) pour tous les citoyens burkinabè sans aucune discrimination (article 1er) ;
- ➔ **Loi n°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant Loi d'orientation de l'Education** : dans son article 3 stipule que : « l'éducation est une priorité nationale. Toute personne vivant au Burkina Faso a droit à l'éducation, sans discrimination aucune, notamment celle fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, la religion, les opinions politiques, la nationalité ou l'état de santé. Ce droit s'exerce sur la base de l'équité et de l'égalité des chances entre tous les citoyens » ;
- ➔ **Loi n°012-2010/AN du 1<sup>er</sup> avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées** dispose en son Article 9 que « L'éducation inclusive est garantie dans les établissements préscolaires, primaires, post-primaires, secondaires et universitaires du Burkina Faso ».
- ➔ Le décret 2012-300/PRES du 19 avril 2012 promulguant la loi n°002-2012/AN du 27 mars 2012 portant autorisation d'adhésion du Burkina Faso à la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans l'enseignement, adoptée par la conférence générale des Etats membres de l'UNESCO, en sa onzième session, le 14 décembre 1960 à Paris, en France.
- ➔ Le décret 2012-348 du 04 mai 2012 portant adhésion du Burkina Faso à la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans l'enseignement, adoptée par la conférence générale des Etats membres de l'UNESCO, en sa onzième session, le 14 décembre 1960 à Paris, en France.

- Existe-t-il dans votre pays un cadre en matière de politique de l'éducation énonçant des normes minimales compte tenu du droit des parents ou des tuteurs légaux d'assurer une éducation religieuse et morale à leurs enfants ?

Oui ☐ Non ☒

## 2.9 Droits des minorités nationales

*L'article / paragraphe 5(1)(c) de la Convention / Recommandation prévoit les droits des minorités nationales. Les minorités nationales, souvent confrontées à des obstacles linguistiques, figurent parmi les groupes expressément mentionnés dans la Convention.*

- Veuillez indiquer les mesures juridiques, politiques et réglementaires qui protègent les droits reconnus aux minorités nationales de mettre en œuvre leurs propres activités éducatives (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

☐ X Dispositions inscrites dans la constitution et/ou législation protégeant le droit à l'éducation des minorités nationales

☐ X Lois ou règlements garantissant le droit des minorités nationales à étudier dans leur langue

Adoption d'une politique de promotion des langues nationales.

☐ X Programmes d'enseignement adaptés aux besoins des minorités nationales

☐ X Enseignants formés pour s'adapter aux besoins des minorités nationales

☐ Autres :

- Veuillez fournir une brève description des dispositions pertinentes :

L'enseignement des langues nationales se fait en fonction des besoins exprimés par les populations locales, la disponibilité des personnels compétents et des programmes pour la langue concernée. La description des langues est en cours.

- Veuillez décrire le cadre juridique et politique en vigueur en ce qui concerne les normes éducatives applicables aux établissements d'enseignement administrés par des minorités :

*Des informations peuvent également être données concernant les possibilités linguistiques (existence d'enseignements dispensés dans la langue maternelle des élèves, place de l'enseignement des langues dans la politique de l'éducation, plurilinguisme, etc.).*

Création du Secrétariat Permanent de la promotion des langues nationales et de l'éducation à la citoyenneté par le décret 2019-344/PRES/PM/MENAPLN du 24 avril 2019 portant organisation du ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales.

## 2.10 Droits des réfugiés et des migrants

*Les droits des réfugiés et des migrants ne sont pas explicitement prévus dans la Convention / Recommandation. Cependant, la Convention et la Recommandation appellent les États à*

*éliminer et prévenir la discrimination fondée notamment sur l'origine nationale<sup>14</sup>. À cet égard, un certain nombre d'États membres ayant participé à la neuvième consultation ont rendu compte de mesures adoptées par eux pour assurer le droit à l'éducation des réfugiés et des migrants. L'ampleur croissante des déplacements de population et de l'afflux de réfugiés partout dans le monde et l'émergence de défis éducatifs majeurs dans ce domaine, ainsi que les cadres récemment adoptés par la communauté internationale<sup>15</sup>, montrent l'utilité pour les États de rendre compte des mesures adoptées par eux en vue d'inclure les réfugiés et les migrants dans leur système éducatif.*

*Cette rubrique correspond en outre à la cible 4.5, qui appelle les États à « assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les (...) enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle », et couvre la majorité des cibles de l'ODD 4.*

- Veuillez décrire succinctement le cadre juridique et politique qui protège le droit des réfugiés et des migrants à une éducation de qualité dans votre pays.

Constitution du 02 juin 1991.

**Loi n°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant Loi d'orientation de l'Education.**

- Veuillez indiquer brièvement les mesures qui ont été adoptées par les autorités nationales et locales pour garantir le droit à l'éducation des réfugiés et des migrants (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Inclusion dans l'enseignement général
- ☒ x Cours de langue
- ☒ x Formation spécifique du personnel éducatif
- ☒ x Initiatives de lutte contre la discrimination et de promotion de la diversité culturelle et de l'acceptation mutuelle
- ☒ x Procédures administratives spéciales (tests de placement, admission sur dossier, etc.)
- ☒ x Programmes d'apprentissage accéléré
- ☒ x Programmes d'éducation non-formelle et/ou de conception nouvelle
- ☒ x Aides financières
- ☐ Autres mesures innovantes :

Cantines scolaires, kits sanitaires, eau et assainissement.

- Veuillez préciser brièvement les mesures prises :

Des établissements scolaires sont construits dans les camps de réfugiés (Mentao et Goudebou)

<sup>14</sup> Articles/paragraphes 1 et 3.

<sup>15</sup> À savoir la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants (2016), le Cadre d'action global pour les réfugiés et le Pacte mondial sur les réfugiés et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.



### III. Moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces instruments et pour lever les obstacles rencontrés

#### 1. Difficultés et obstacles

1.1 Veuillez indiquer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des principales dispositions de la Convention/Recommandation et fournir toute information utile à ce sujet (y compris en ce qui concerne les obstacles d'ordre juridique et pratique), ainsi que sur les principales questions qui devront être résolues pour promouvoir plus avant le droit à l'éducation dans votre pays (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Difficultés concernant l'égalité d'accès à l'éducation et l'inclusion dans l'enseignement (telles que la pauvreté et les facteurs socioéconomiques, les attitudes culturelles et traditionnelles, l'éloignement géographique, la migration et les déplacements de population, etc.)

Les difficultés concernant l'égalité d'accès à l'éducation et l'inclusion dans l'enseignement sont entre autres :

- l'éloignement géographique ;
- la persistance des pesanteurs socio culturelles ;
- la pauvreté des ménages ;
- les déplacements de population pour cause d'insécurité liée aux attaques terroristes, la fermeture d'écoles par suite d'attaques dans leurs zones, l'abandon de l'école par suite d'orpaillage constituent des difficultés.

- ☐ X Difficultés concernant la qualité de l'éducation (telles que pénurie d'enseignants qualifiés, formés et motivés, méthodes d'enseignement et d'apprentissage et environnement scolaire peu stimulants ou inadéquats, etc.)

Insuffisance du personnel enseignant et d'encadrement pour tous les ordres d'enseignement.

- ☐ X Difficultés concernant le système de gouvernance (telles que contraintes budgétaires, systèmes de suivi inexistant ou défaillants, y compris manque de données fiables, environnement juridique et politique inexistant, peu porteur, incompatible ou obsolète, absence de coopération des parties concernées et absence de coopération et de coordination à différents niveaux, etc.)

- Contraintes budgétaires
- Systèmes de suivi insuffisants.

- ☐ Autres :

|  |
|--|
|  |
|--|

1.2 Veuillez évaluer succinctement l'efficacité des méthodes mises en œuvre pour lever les obstacles rencontrés :

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ l'accroissement de l'offre éducative à tous les niveaux ;</li><li>▪ la diversification de l'offre d'éducation et de formation avec la promotion de l'EFTP et la création des filières professionnalisantes;</li><li>▪ l'accroissement des effectifs des personnels d'enseignement/formateurs;</li><li>▪ l'octroi de bourses d'études aux élèves et apprenants;</li><li>▪ la mise en œuvre de l'enseignement à distance avec la création de l'université virtuelle;</li><li>▪ l'accroissement du nombre d'encadreurs pédagogiques (ratio encadreur/enseignants) et de formateurs/formés;</li><li>▪ l'amélioration des référentiels et curricula de formation ;</li><li>▪ la réforme du dispositif de formation professionnelle;</li><li>▪ le renforcement du financement de la formation professionnelle;</li><li>▪ l'amélioration des conditions de vie et d'étude des étudiants;</li><li>▪ la tenue régulière des instances statutaires ;</li><li>▪ l'amélioration de la gouvernance (existence de cadres de concertation avec les partenaires) ;</li><li>▪ l'existence d'outils de programmation et de suivi-évaluation ;</li><li>▪ la digitalisation des inscriptions des étudiants (Campus Faso).</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Sensibilisation

*Les organes directeurs de l'UNESCO ont souligné la nécessité d'activités de sensibilisation. Étant donné l'importance de l'action normative au niveau national, il importe que le texte de la Convention soit largement diffusé, avec le concours des commissions nationales pour l'UNESCO.*

- Des activités ont-elles été entreprises pour appeler l'attention des différentes autorités du pays sur la Convention et la Recommandation et sur leurs dispositions relatives au droit à l'éducation, et pour les sensibiliser aux principes de la non-discrimination et de l'égalité des chances en matière d'éducation ? (Il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures)

- ☐ Traduction de la Convention/Recommandation dans les langues nationales et, si possible, dans les langues locales
- ☐ Diffusion de la Convention/Recommandation et sensibilisation à ses principales dispositions ou aux principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation
- ☐ Sensibilisation accrue du public par des documents faisant la promotion de la Convention/Recommandation ou des principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation
- ☐ Activités entreprises par les commissions nationales ou avec leur concours en vue de plaider pour la non-discrimination et l'égalité des chances en matière d'éducation et de susciter un débat sur les grandes questions concernant les droits énoncés dans les deux instruments
- ☐ Autres :

**Par contre, la loi n°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation qui prévoit des dispositions contenues dans la convention a été traduite dans les principales langues nationales.**